

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	산업안전 보건관리비 계상 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사

금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 따라 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

1. 대상액이 5억원 미만※ 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2022년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
 - 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
 - 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]
- 도급자관급자재 미포함 및 포함 계상 기준

구분	산출식	비고
도급자관급자재 미포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	
도급자관급자재 포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비} + \text{도급자관급}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	비교하여
	$[(\text{재료비} \times \text{직접노무비}) + \text{요율}] \times 1.2 + \text{기초액}$	작은 금액 선택

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 ‘2023년 저지대 탐방로 정비공사’를 조경공사로 설계 후 계약 체결 및 준공 처리하였다.

[표] 산업안전보건관리비 계상 소홀 현황(2023년 저지대 탐방로 정비공사)

(단위: 원)

구분	△△소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	18,523,775	18,523,775	
직접노무비	7,954,568	7,954,568	
간접노무비	1,089,775	1,089,775	
기계경비	539,912	539,912	
산재보험료	334,640	334,640	
고용보험료	91,347	91,347	
건설기계대여보증수수료	31,400	31,400	
산업안전보건관리비	619,373	489,849	
기타경비	1,791,927	1,791,927	
환경관리비	-	-	
일반관리비	1,858,603	1,850,832	
이윤	2,124,680	2,104,297	
폐기물처리비	-	-	
공급가액	34,960,000	34,802,322	
부가가치세	3,496,000	3,480,232	
준공금액	**,***,***	**,***,***	***,***

※ 자료: △△소 준공금 정산 자료 재구성

동 사업에 대한 원가계산 작성 적정성을 금번 종합감사시 점검한 결과, 설계 내역에는 도급자 관급자재가 미포함 되어 있었으나, 원가계산서상 산업안전보건관리비 산출식은 도급자관 급자재가 포함이 된 산출식 $[(재료비+직접노무비) \times 1.85\% \times 1.2]$ 이 적용되어 있는 것으로 확인되었다.

상기와 같은 절차상의 하자를 치유하기 위해 △△△△△△△△△△△△는 동 사업 발주전 원가계산서상 도급자관급자재가 미포함된 산업안전보건관리비 산출식 $[(재료비+직접노무비) \times 1.85\%]$ 으로 조정 발주를 하거나, 계약 진행 중 관련 산출식(도급자관급 미포함식)으로 변경계약 체결을 하거나, 준공금 정산시 관련 산출식(도급자관급 미포함식)이 적용된 금액으로 정산하여야 했다.

결론적으로, △△△△△△△△△△△△△는 산업안전보건관리비 산출식 조정과 관련된 내용 이행 없이 ‘2023년 저지대 탐방로 정비공사’를 준공 처리하여 공사비 ***,***원을 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△는 과다 집행된 공사비 ***,***원에 대해 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△)은 산업안전보건관리비 산출식 조정 없이 과다 집행된 공사비 ***,***원에 대하여 **재정상 회수** 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)